

Karteikarten Raub — Prüfungsschema § 249 StGB

9 Karten zum Selbstabfragen — Vermögensdelikte · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Objektiver Tatbestand — 1. Fremde bewegliche Sache: Was ist damit gemeint?

Sache ist jeder körperliche Gegenstand (§ 90 BGB), beweglich, wenn sie tatsächlich fortgeschafft werden kann; fremd, wenn sie zumindest auch im Eigentum eines anderen steht und weder herrenlos noch eigentumsunfähig ist.

KARTE 2 / 9

Objektiver Tatbestand — 2. Qualifiziertes Nötigungsmittel: Was ist damit gemeint?

Gewalt gegen eine Person oder Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben. Gewalt gegen eine Person ist der körperlich wirkende Zwang, der einen geleisteten oder erwarteten Widerstand des Opfers brechen oder verhindern soll; Gewalt gegen Sachen genügt nur, wenn sie sich körperlich auf eine Person auswirkt.

KARTE 3 / 9

Objektiver Tatbestand — 3. Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben: Was ist damit gemeint?

Inaussichtstellen eines künftigen empfindlichen Übels, auf dessen Eintritt der Täter Einfluss zu haben vorgibt. Das angedrohte Übel muss eine Gefahr für Leib oder Leben sein, die bei ungehindertem Ablauf jederzeit in einen Schaden umschlagen kann; Bestimmtheit der Drohung ist nicht erforderlich, sie kann auch konkludent erfolgen.

KARTE 4 / 9

Objektiver Tatbestand — 4. Wegnahme: Was ist damit gemeint?

Bruch fremden und Begründung neuen, nicht notwendig tätereigenen Gewahrsams. Gewahrsam ist die von einem natürlichen Herrschaftswillen getragene tatsächliche Sachherrschaft nach den Anschauungen des täglichen Lebens; der Bruch liegt im Vorgehen ohne oder gegen den Willen des Gewahrsamsinhabers.

KARTE 5 / 9

Objektiver Tatbestand — 5. Finalzusammenhang: Was ist damit gemeint?

Das Nötigungsmittel muss aus Sicht des Täters gerade das Mittel zur Ermöglichung der Wegnahme sein. Ein bloß zeitliches oder zufälliges Zusammentreffen genügt nicht; fasst der Täter den Zueignungsentschluss erst nach Abschluss der Nötigung, fehlt die Finalität.

KARTE 6 / 9

Subjektiver Tatbestand — 1. Vorsatz: Was ist damit gemeint?

Mindestens bedingter Vorsatz bezüglich aller objektiven Tatbestandsmerkmale, insbesondere bezüglich Fremdheit, Nötigungsmittel und Wegnahme; der Vorsatz muss den Finalzusammenhang mitumfassen und spätestens bei Einsatz des Nötigungsmittels vorliegen.

KARTE 7 / 9

Subjektiver Tatbestand — 2. Zueignungsabsicht: Was ist damit gemeint?

Absicht (dolus directus 1. Grades) hinsichtlich der zumindest vorübergehenden Aneignung der Sache oder ihres Sachwerts für sich oder einen Dritten und mindestens bedingter Vorsatz hinsichtlich der dauerhaften Enteignung des Eigentümers. Bloße Gebrauchsanmaßung mit Rückführungswillen genügt nicht.

KARTE 8 / 9

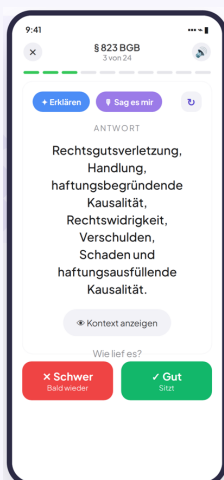
Subjektiver Tatbestand — 3. Rechtswidrigkeit der erstrebten Zueignung: Was ist damit gemeint?

Objektives Tatbestandsmerkmal: Die Zueignung ist rechtswidrig, wenn der Täter keinen fälligen, einredefreien Anspruch auf Übereignung gerade dieser Sache hat. Insoweit ist zusätzlich Vorsatz erforderlich; ein Irrtum hierüber ist Tatbestandsirrtum nach § 16 I StGB.

KARTE 9 / 9

Was prüft man unter III. Rechtswidrigkeit?

Durch die Tatbestandsverwirklichung indiziert. Zu prüfen sind allgemeine Rechtfertigungsgründe, insbesondere Notwehr (§ 32 StGB), rechtfertigender Notstand (§ 34 StGB) und Einwilligung — Letztere scheidet regelmäßig aus, weil ein Einverständnis mit der Gewahrsamsübertragung bereits die Wegnahme entfallen lässt.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.

Nur für iPhone & iPad.

In Octa öffnen



Zur App

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.